

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE

In persona del giudice unico, d.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 54580 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016, posta in decisione all'udienza del 27.10.2020 svoltesi con la modalità della trattazione scritta ex art. 83 lett. h) d.l. 18 del 17.3.2020, convertito in legge n. 27 del 24.4.2020 e vertente

TRA

Parte_1 (*C.F._1*) nata a ROMA (RM), il 31/10/1959,

Parte_2 (*C.F._2*) nata a ROMA (RM), il 17/11/1965, rappresentate e difese dall'avv. Marco PUGLIESI ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, Via Crepusio Cordo 23 (con domicilio telematico), per procura rilasciata in calce all'atto di citazione;

attrici

E

Controparte_1 (*C.F._3*), nato a ROMA (RM) il 13/04/1957,

rappresentato e difeso dall'avv. Gino BAZZANI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Monte Acero 2a (con domicilio telematico), per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

Controparte_2 (*P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall'avv. Stefano PECONI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Germanico 101 (con domicilio telematico), per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

convenuti

Oggetto: Scioglimento di comunione.

CONCLUSIONI

All'udienza del 27.10.2020 svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., *Parte_1* e *Parte_2* deducevano di essere comproprietarie, unitamente al fratello, di un locale commerciale acquistato per successione ereditaria del padre *Persona_1*, deceduto in Roma l'11.2.2005, nonché di un appartamento e dei beni mobili ivi contenuti, acquistati per successione ereditaria della madre, *Persona_2*, deceduta in Roma il 26.6.2011; che nella formazione dell'asse ereditario della madre, occorreva tener conto di una donazione effettuata in favore del fratello avente ad oggetto un immobile composto da appartamento con corte pertinenziale, locale cantina, locale autorimessa e box; che inoltre le parti erano cointestatari di un libretto di risparmio con saldo € 339,79 e di tre buoni postali del complessivo valore di € 11.953,69.

Chiedevano quindi di disporre lo scioglimento della comunione, previa collazione quanto all'asse ereditario della madre; ordinare al convenuto, in relazione alla donazione ricevuta, di esercitare l'opzione di cui all'art. 746 c.c. e, in mancanza, disporre la collazione per imputazione, con condanna del convenuto a versare il valore monetario dell'eccedenza della propria quota rispetto alle altre; tener conto, nell'attribuzione dei valori, dell'ipoteca volontaria iscritta sull'immobile acquistato per successione ereditaria della madre a garanzia di un mutuo erogato al convenuto, ordinandone la cancellazione in caso di attribuzione in natura ad una delle ricorrenti e il trasferimento sui beni immobili attribuiti a *CP_1* in sede di divisione; disporre gli eventuali conguagli in denaro; in subordine, procedere alla vendita con divisione

del ricavato; ordinare lo scioglimento della comunione delle somme di cui al libretto e ai buoni postali; regolare le spese e, in caso di contestazione da parte del convenuto, condannarlo ex art. 96 c.p.c.

A seguito di mutamento del rito, con la memoria 183 6° comma n. 1 c.p.c., a fronte delle difese della controparte, le attrici integravano le conclusioni chiedendo la condanna del fratello al pagamento della quota dei debiti ereditari (pari a complessivi € 12.445,49), nonché dell'indennità di occupazione dell'immobile sito in Roma Via Castelbarco.

Si costituiva il convenuto Controparte_1 aderendo alla domanda di divisione e chiedendo in via riconvenzionale la condanna delle sorelle al pagamento dell'indennità di occupazione degli immobili acquistati per successione dei genitori. Quanto all'immobile ricevuto in donazione dalla madre, deduceva che in sede di divisione andava considerato esclusivamente il valore del terreno, acquistato solo formalmente dalla madre con somme di denaro da lui stesso corrisposte e sul quale a sue spese aveva provveduto ad edificare l'immobile.

Concludeva quindi chiedendo: *“Piacchia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Roma, contrariis reiectis, nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione delle singole quote nonché per determinare l'indennità di occupazione dei beni in uso esclusivo delle sorelle Pt_1 e Parte_2 e dei beni mobili indicati nel ricorso, tenendo conto che per il bene immobile di Via Castelbarco 158 si dovrà indicare il valore al momento dell'acquisto da parte della de cuius Persona_2 con atto del 31/07/1982, ordinare lo scioglimento della comunione degli immobili sopra descritti, porre le spese a carico di tutti i condividenti ed in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale condannare le sorelle Pt_1 e Pt_2 [...] al pagamento in favore del fratello Controparte_1 delle indennità di occupazione dei beni immobili sopra descritti ad esclusione di quelli in Via Castelbarco 158.”*

Si costituiva altresì il Controparte_2 deducendo che il mutuo erogato in favore di Controparte_1, a garanzia del quale era stata iscritta ipoteca a carico

dell'immobile della de cuius *Per_2* quale terza datrice di ipoteca, era rimasto inadempito, motivo per il quale l'istituto, previa notifica dell'atto di precetto, aveva avviato procedura esecutiva immobiliare sul bene. Si opponeva quindi alla richiesta cancellazione dell'ipoteca con trasferimento su altro immobile.

Disposto il mutamento del rito, assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c., ammessa ed espletata CTU di stima dei beni, formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., modificata all'udienza del 25.6.2021, inizialmente accettata da tutte le parti e poi rifiutata da *Controparte_1*, analogamente ad altra proposta conciliativa avanzata dalle attrici, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 27.10.2020, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche scaduti in data 18.1.2021.

Oggetto dell'odierno giudizio è lo scioglimento della comunione dell'asse ereditario relitto del padre delle parti in causa, *Persona_1*, e della madre *Persona_2*, oltre che delle somme cointestate di cui non viene indicata l'origine della comunione, così da doversi ritenere essere una comunione ordinaria.

Trattandosi inoltre di due successioni legittime a favore dei figli e di una comunione ordinaria tra le stesse parti, non è contestato che in ciascuna le parti concorrano in pari misura e quindi per 1/3 ciascuna.

Non vi è contestazione quanto al relictum che compone i due assi ereditari, costituito, quanto al padre, da un locale commerciale, quanto alla madre da alcuni gioielli stimati dal CTU e da un immobile di abitazione, sul quale risulta iscritta ipoteca a garanzia di un mutuo concesso in favore del convenuto *CP_1*

Neppure è contestato che, in corso di causa, la procedura esecutiva sia stata estinta, così come documentato dalla difesa delle attrici con deposito del 14.5.2018, seppure permanga l'iscrizione ipotecaria.

Vi è invece contrasto tra le parti sul valore da portare in collazione con riguardo all'immobile donato dalla madre al figlio *CP_1* con atto del 28.4.2011, assumendo quest'ultimo di avere egli stesso edificato l'immobile sul terreno

acquistato anni prima dalla madre e ritenendo pertanto che il solo valore del terreno sia da portare in collazione.

Premesso quanto sopra, deve preliminarmente evidenziarsi che, se più sono i titoli di provenienza dei beni goduti in collettività - nel caso di specie successione paterna, materna e comunione ordinaria - non si ha un'unica comunione, bensì una pluralità di comunioni; ossia si hanno tante comunioni, quanti sono i titoli di provenienza dei beni. L'acquisto dei beni in comune, solo apparentemente dà luogo al fenomeno dell'accrescimento dell'originaria comunione col primo titolo di acquisto. Esso, invece, dà luogo alla somma di tante comunioni ciascuna regolata dal suo titolo. La pluralità di titoli, importando pluralità di masse, porta alla conseguenza che ciascun compartecipe non vanta sulla totalità dei beni un diritto corrispondente alla somma delle singole frazioni, che gli derivano dai vari atti o fatti costitutivi, ma tanti diritti, ciascuno per la quota corrispondente ad ogni titolo e relativo ai beni col titolo medesimo acquistati (Cass. Sez. U, n. 2224 del 18/10/1961; Cass. n. 13009 del 4.6.2007; Cass. n. 314 del 9.1.2009).

Tuttavia “nel caso di divisioni di beni in godimento comune proveniente da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, è possibile procedere ad una sola divisione, piuttosto che a tante divisioni per quante sono le masse, solo se tutte le parti vi consentano con un atto che, risolvendosi nel conferimento delle singole comunioni in una comunione unica, non può risultare da manifestazione tacita di volontà o dal mero comportamento negativo di chi non si oppone alla domanda giudiziale di divisione unica di tutti i beni delle diverse masse, ma deve materializzarsi in un negozio specifico che, se ha per oggetto beni immobili, deve rivestire la forma scritta "ad substantiam", perché rientrante tra quelli previsti dall'art. 1350 cod. civ. (Cass. Sez. 2, Sentenza n.5798 del 15/05/1992).

Nel caso in questione, l'assenso di tutte le parti alla divisione unitaria nelle forme richieste non è emerso in modo esplicito, così da doversi procedere alla divisione per ciascuna delle masse, salvo eventualmente poter disporre all'esito una

compensazione tra quanto dovuto a ciascuno, anche tenuto conto delle domande di assegnazione congiuntamente formulate dalle attrici.

Deve quindi procedersi a ricostruire i due assi ereditari e l'oggetto della comunione ordinaria esaminando preliminarmente il contrasto con riguardo al bene da portare in collazione.

La collazione ereditaria costituisce, in entrambe le forme previste dalla legge (conferimento del bene in natura ovvero per imputazione) uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare, nei reciproci rapporti tra i conviventi equilibrio e parità di trattamento, in guisa da non alterare il rapporto di valore tra le rispettive quote, da determinarsi in relazione alla misura del diritto di ciascun convivente, sulla base della sommatoria del relictum e del donatum al momento dell'apertura della successione, così da garantire a ciascun convivente la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla rispettiva quota. Lo scopo ultimo dell'istituto è, pertanto, costituito dalla divisione della massa ereditaria, come rideterminata all'esito della collazione delle donazioni (Cass. civ. 14553/2003). Ciò risulta confermato dalla circostanza che non si dà luogo a collazione, laddove non risulti alcun relictum ereditario da dividere tra gli eredi (ex art. 737 c.c.). L'imputazione dei diritti donati dal defunto al coniuge o ai figli (o ai loro discendenti) costituisce solamente una delle modalità per procedere alla collazione dei diritti donati e ha valore puramente strumentale rispetto alla ricostituzione della reale consistenza del patrimonio ereditario e alla sua successiva divisione (Cass. civ. 15026/2013). Pertanto, non esiste il diritto di un erede a ottenere l'accertamento dell'imputabilità di un cespite alla massa ereditaria; esiste il diritto dell'erede a ottenere la collazione in vista della divisione della comunione ereditaria.

Come già evidenziato in corso di causa, la collazione in natura si effettua mettendo a disposizione degli altri coeredi il bene e, dunque, l'atto di scelta, determinando il trasferimento del bene alla comunione, deve avere forma scritta e deve essere trascritto.

Nel caso in questione, non è stato compiuto alcun atto formale di conferimento del bene, sicché la collazione non può che avvenire per imputazione.

La collazione per imputazione si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo donatario; sicché, ove il convivente abbia optato per la prima, la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo "ab origine" un debito di valuta a carico del donatario, cui si applica il principio nominalistico, con la conseguenza che anche gli interessi legali vanno rapportati a tale valore e decorrono dal medesimo momento. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9177 del 12/04/2018; C. 5659/2015).

Ciò chiarito, nel caso in questione il convenuto contesta di essere tenuto alla collazione del bene per l'intero valore, sostenendo di aver provveduto ad edificare a proprie spese l'immobile sul terreno acquistato dalla madre in data 31.7.1992

La circostanza tuttavia non ha trovato riscontro alcuno, non risultando documentate le spese di edificazione che confermino la costruzione a sue esclusive spese.

Pertanto, seppure la donazione sia intervenuta quando pacificamente l'immobile era stato già edificato, tanto che oggetto di donazione è l'appartamento, il locale cantina, il locale autorimessa e il box, nel relativo atto pubblico non viene fatta menzione alcuna all'eventuale costruzione dell'immobile da parte del donatario.

Pertanto, oggetto di donazione deve ritenersi essere l'intero immobile, seppure, secondo la previsione di cui all'art. 748 c.c., vadano detratte le spese di migliorie apportate per come documentate, con particolare riguardo alle spese di regolarizzazione, che *Controparte_1* ha documentato aver versato con la documentazione tutta allegata alla memoria 183 6° comma n. 2.

Seppure parte convenuta non abbia specificamente ricostruito la complessiva spesa sostenuta, dalle ricevute allegate emergono pagamenti nella complessiva misura di € 81.338,44 tra il 2004 e il 2006 per regolarizzazione della costruzione.

Al riguardo va chiarito che il CTU ha considerato la sola spesa di € 1.003,44 per l'ottenimento della regolarità urbanistica, risultante dall'allegato denominato "ricevuta pagamento condono", senza invece tener conto delle ulteriori ricevute di molteplici pagamenti inserite nei 3 allegati denominati "pratiche condono" che comprovano in modo completo sia la richiesta di condono, sia il pagamento di tutti gli oneri relativi a nome Controparte_1. Risultando la documentazione regolarmente e tempestivamente depositata, deve tenersene conto in questa sede.

Devono altresì riconoscersi le spese documentate per materiale costruttivo nella misura di € 18.132,02, condividendosi al riguardo le considerazioni del CTU circa l'imputabilità a costi di costruzione/ristrutturazione.

I detti importi, pur sempre in base alla richiamata previsione di cui all'art. 748 c.c., devono essere rivalutati alla data di apertura della successione (Cass. [2621](#) del 05/10/1974).

Pertanto le spese di regolarizzazione sostenute dal convenuto tra il 2004 e il 2005, rivalutate al 2011, corrispondono a complessivi € 91.534,70.

Le ulteriori spese documentate, pari a complessivi € 18.132,02, (di cui € 9.982,02 risalenti al 1994 e € 8.150,00 risalenti al 2003), rivalutate all'apertura della successione, corrispondono a complessivi € 24.342,47.

Non spetta invece il rimborso delle spese documentate quali tributi sul bene, atteso che il convenuto ne è proprietario e ne ha avuto il godimento esclusivo.

La decurtazione delle dette spese dal valore del bene da portare in collazione spetta a prescindere da una specifica domanda, proprio in quanto *"In tema di collazione ereditaria d'immobili, la pretesa del donatario di dedurre migliorie e spese a norma dell'art. 748 c.c. non integra domanda riconvenzionale, ma semplice eccezione, non ampliando il contenuto del giudizio divisorio, atteso che il patrimonio del donante non può comprendere quanto realizzato sul bene dal donatario"* Sez. 2, Sentenza n. [24150](#) del 26/11/2015 (Rv. 637405 - 01)

Pertanto, dal valore accertato all'epoca di apertura della successione di € 1.477.092,30 va detratto il complessivo importo delle spese sostenute dal convenuto,

rivalutate all'epoca di apertura della successione, pari ad € 115.877,17, così risultando pari ad € **1.361.215,13** il valore da portare in collazione.

L'asse ereditario materno va quindi così ricostruito con riguardo all'epoca di apertura della successione:

- € 463.631,00 immobile sito in Roma Via Malaspina 38;
- € 3.941,75 gioielli;
- € 1.361.215,13 corrispondente al valore, all'epoca di apertura della successione, dell'immobile sito in Roma Via di Castelbarco n. 20, oggetto di donazione, costituito da villa unifamiliare comprensiva di autorimessa, box e cantina, detratte le migliorie.

Totale dell'attivo, pari ad € 1.828.787,88 da dividere tra i tre eredi in parti uguali, con una quota per ciascuno di € 609.595,96.

Le attrici hanno altresì documentato, con la memoria 183 n. 6° comma n. 2, di aver pagato debiti ereditari per spese funerarie ed altro, nella misura complessivi € 12.445,49, che, quanto alla quota di 1/3 di € 4.148,50, grava sul convenuto.

Pertanto, tenuto conto della previsione di cui agli art. 724 2° comma e 725 1° comma c.c., la quota di Massimo deve essere determinata in € 605.447,46 ricavata sottraendo dalla quota di attivo (609.595,96) la quota di debiti ereditari da rimborsare alle sorelle (4.148,50).

Le sorelle invece hanno diritto alla quota di € 609.595,96 da maggiorare del credito verso **CP_1** per debiti ereditari pari a complessivi € 4.148,50 da dividere tra loro (pari a complessivi € 611.670,21).

Inoltre, in base alla previsione di cui agli artt. 724, 725 e 726 c.c. la collazione cui è tenuto il coerede **Controparte_1** postula due operazioni, ossia: 1) l'addebito del valore dei beni donati a carico della sua quota 2) il "contemporaneo" prelevamento di una corrispondente quantità di beni dalla massa da parte degli eredi non donatari.

Il meccanismo richiamato trova applicazione, anche quando, come nel caso di specie, il valore dei beni donati ecceda il valore spettante al donatario ex lege o ex testamento. Quindi nella collazione per imputazione - come nella specie - il diritto dei

coeredi non donatari si realizza prima della divisione mediante il prelevamento dalla massa ereditaria di beni in proporzione delle rispettive quote di ciascuno (art. 725 c.c.).

Tuttavia, ove nel relictum manchi un valore che consenta ai coeredi non donatari di far valere il loro diritto al prelievo ex collazione mediante una maggiore partecipazione ai beni relitti, il prelievo va operato attribuendogli l'intero relictum avuto riguardo all'epoca di apertura della successione, con un residuo credito per la differenza nei confronti del donatario.

Considerato che *Controparte_1* ha ricevuto per effetto della donazione una quota di € 1.361.215,13, superiore a quanto spettante (€ 605.447,46), lo stesso dovrà imputare il valore della donazione ricevuta sino alla concorrenza della quota spettante, con una eccedenza di € 755.767,67.

Alle sorelle andrà invece assegnato per intero il relictum, costituito dall'immobile e dai gioielli (del complessivo valore di € 467.572,75). La differenza necessaria ad integrare la quota loro spettante maggiorata del credito verso il fratello ($611.670,21 \times 2 - 467.572,75$) è pari ad € 755.767,67, corrispondente alla eccedenza che *CP_1* dovrà versare alle stesse.

Residua quindi in relazione a detta comunione, un debito di *CP_1* verso le sorelle di complessivi € 755.767,67 (€ 377.883,835 ciascuna).

Le attrici hanno chiesto l'assegnazione, in comunione indivisa tra loro, dei beni relitti di tutte e tre le comunioni a deconto della maggiore quota spettante rispetto all'eredità del madre.

In assenza di contestazione di controparte, pur rimanendo separate le masse e le relative divisioni, può procedersi alla parziale compensazione dei crediti derivanti dalla comunione materna con il controcredito di *CP_1* derivante dall'assegnazione dei beni della comunione paterna e ordinaria.

Può infatti procedersi alla divisione delle altre due comunioni mediante assegnazione alle attrici in comunione indivisa, come richiesto, sia del cespite derivante dall'eredità

paterna (stimato all'attualità in € 88.101,75) sia dei buoni postali e del libretto cointestato, del complessivo valore di € 12.293,48).

Dalle dette assegnazione deriva un credito di **CP_1** all'equivalente della quota, pari ad € 29.367,25 (€ 88.101,75 : 3) in relazione alla successione paterna ed € 4.097,83 in relazione alla comunione ordinaria (€ 12.293,48:3), di complessivi € 33.465,08, da portare in compensazione con il maggior credito delle sorelle relativo all'eredità materna, pari ad € 755.767,67.

Residua un complessivo credito delle due attrici, pari ad **€ 722.302,59** (€ 361.151,295 ciascuna) oltre interessi dall'apertura della successione al saldo.

Infine, deve respingersi la domanda svolta dal convenuto di condanna delle attrici al pagamento di una indennità di occupazione degli immobili in comunione, essendo contestato ed in alcun modo provato che le stesse abbiano avuto la disponibilità esclusiva dei beni ed abbiano escluso dal godimento il fratello **CP_1**

Neppure spetta l'indennità di occupazione chiesta dalle attrici per l'immobile donato a **CP_1** trattandosi di immobile che rimane nella titolarità esclusiva del convenuto nonostante la prevista collazione quanto al valore.

In merito alle spese, la natura del giudizio e la circostanza che la divisione realizza l'interesse di tutte le parti, giustifica la compensazione delle spese di CTU già liquidate con separato decreto e di parte di quelle processuali nella misura del 50%.

Il restante 50% deve invece essere posto a carico esclusivo di **Controparte_1**, soccombente rispetto alla richiesta di collazione cui si è opposto, considerato peraltro che lo stesso ha prima acconsentito e poi immotivatamente rifiutato di aderire sia alla proposta conciliativa del giudice sia a quella successiva delle attrici che ponevano condizioni ben più vantaggiose di quelle derivanti dall'odierna decisione, prevedendosi in entrambi l'assegnazione alle sorelle del solo relictum senza versamento di conguagli da parte del convenuto.

Infine, le spese devono essere compensate nel rapporto processuale con il creditore ipotecario **Controparte_2**, in quanto la chiamata in causa è funzionale alla tutela

dei diritti creditori del terzo seppure lo stesso risulti estraneo alla controversia tra le parti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:

1. Dichiarare aperta la successione di *Persona_1* deceduto in Roma il 11.2.2005;
2. Dichiarare aperta la successione di *Persona_2* deceduta in Roma il 20.6.2011;
3. Dichiarare che *Controparte_1* deve collazionare all'eredità materna la somma di € 1.361.215,13;
4. Assegna a *Parte_1* (nata a Roma il 31.10.1959) e *Parte_2* (nata a Roma il 17.11.1965), in proprietà indivisa tra loro, l'immobile sito in Roma Via del Fosso di Bravetta, n. 39, piano T - 1- S1, con cantina pertinenziale censita al NCEU del Comune di Roma al foglio 421, part. 1427, sub 5;
5. Assegna a *Parte_1* (nata a Roma il 31.10.1959) e *Parte_2* (nata a Roma il 17.11.1965), in proprietà indivisa tra loro, i gioielli della madre *Persona_2* descritti alla pag. 32 della CTU;
6. Dichiarare lo scioglimento della comunione tra le parti in causa sul locale commerciale sito in Roma Via dei Malaspina n. 38 piano T., distinto al NCEU del Comune di Roma foglio 421, part. 1427, sub 4;
7. Assegna a *Parte_1* (nata a Roma il 31.10.1959) e *Parte_2* (nata a Roma il 17.11.1965), in proprietà indivisa tra loro, il locale commerciale sito in Roma Via dei Malaspina n. 38 piano T., distinto al NCEU del Comune di Roma al foglio 421, part. 1427, sub 4;
8. Dichiarare lo scioglimento della comunione tra le parti in causa avente ad oggetto il libretto di risparmio postale n. 23488689 intestato a *Parte_1* [...], *Parte_2* e *Controparte_1* aperto presso l' *Org_1* [...] di Roma Bravetta e tre buoni postali dematerializzati: 1) di € 4.540,80,

emesso il 17.12.20053; 2) di € 4.540,80 emesso il 7.1.2004; di € 2.872,09 emesso il 15.7.2004.

9. Assegna a *Parte_1* (nata a Roma il 31.10.1959) e *Parte_2* (nata a Roma il 17.11.1965), in comunione tra loro, le somme depositate sul libretto di risparmio postale n. 23488689 intestato a *Parte_1*, *Pt_2* [...] e *Controparte_1* aperto presso l' *Org_1* 55769 di Roma Bravetta e tre buoni postali dematerializzati: 1) di € 4.540,80, emesso il 17.12.20053; 2) di € 4.540,80 emesso il 7.1.2004; di € 2.872,09 emesso il 15.7.2004;
10. Accerta il diritto di credito *Parte_1* e *Parte_2*, in solido tra loro, verso *Controparte_1* in relazione alla successione di *Persona_2* in € 755.767,67;
11. Accerta il diritto di credito di *Controparte_1* verso *Parte_1* e *Parte_2*, in solido tra loro, in relazione alle assegnazioni di cui ai punti 8) e 9) in € 33.465,08;
12. Dichiarare la compensazione sino a concorrenza dei reciproci crediti di cui ai punti 10) e 11);
13. Condanna *Controparte_1* al pagamento in favore di *Parte_1* e *Parte_2*, in solido tra loro, al pagamento di € 722.302,59, oltre interessi dall'apertura della successione materna (20.6.2011) al saldo;
14. Ordina all' *Organizzazione_2* la trascrizione dell'odierna sentenza;
15. Pone definitivamente a carico di tutte le parti in via solidale le spese di CTU già liquidate con separato decreto;
16. Compensa tra le parti le spese processuali nella misura di ½;
17. Condanna *Controparte_1* al pagamento del restante 50% delle spese processuali in favore delle attrici che liquida in € 2.506,00 per spese ed € 15.000,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge.

18. Compensa integralmente le spese processuali nei confronti di *Controparte_2*

[...]

Così deciso in Roma il 28.01.2021.

Il Giudice
d.ssa Clelia Testa Piccolomini